МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
САНАЛ

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.07.03 № 01/01

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
А.БЯМБАЖАРГАЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.11 дэх заалтад “Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;”, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна.”, 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана.”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтад “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах;” гэж тус тус баталгаажуулсан.

Монгол Улс 1990 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, 1998 онд Хүүхдийг хамгаалах ба улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенц, 2008 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт протокол, 2003 онд Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол, 2004 онд Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол, 2015 онд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протоколд нэгдэн орж, соёрхон баталсан бөгөөд Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын баримт бичиг, бусад хуулиар баталгаажуулсан хүүхдийн эрхийг хангах үүргийг төр хүлээсэн.

Төр энэхүү үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа талаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөл болон Хүүхдийн эрхийн хороонд тайлагнадаг бөгөөд Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг (UPR)-т 3 удаагийн илтгэл, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн тайланг Хүүхдийн эрхийн хороонд 2005, 2010, 2017 онд тус тус хүргүүлж ажилласан.

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс (цаашид “Комисс” гэх) нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хангаж, хамгаалах чиг үүргийнхээ хүрээнд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх нийт 24 илтгэл боловсруулж Улсын Их Хуралд танилцуулсан ба 17 удаагийн илтгэлд хүүхдийн хөгжил, хамгаалллын асуудлыг хөндсөн болно. Илтгэлд хөндсөн хүүхдийн эрхийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ахиц, дэвшил гарч байгаа хэдий ч хүүхэд эрүүл мэндээрээ хохирох, гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдох, гэмт хэргийн улмаас нас барах, хүчирхийлэл, тэр дундаа бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болж байгаа тохиолдол буурахгүй, нэмэгдсээр байна.

15004000

Олон улсын “Хүүхдийн эрхийн сан” ТББ-аас жил бүр улс орнуудын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж буй байдалд 5 үзүүлэлтээр үнэлгээ өгч Хүүхдийн эрхийн индекс гаргадаг. Монгол Улс энэхүү индексээр 2025 оны байдлаар дэлхийн 194 орноос хүүхдийн амьд явах эрхийг хангаж буй байдлаар 98 (2024 онд 98), хүүхдийн эрүүл мэндийн эрхийг хангаж буй байдлаар 120 (2024 онд 122), хүүхдийн боловсрол эзэмших эрхийг хангаж буй байдлаар 84 (2024 онд 69), хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг хангаж буй байдлаар 95 (2024 онд 92), хүүхдэд ээлтэй орчныг бий болгож буй байдлаар 100 (2024 онд 108) дугаар байранд орж, хүүхдийн боловсрол эзэмших, хамгаалуулах эрх, хүүхдэд ээлтэй орчныг бий болгож буй үзүүлэлтээр ухарсан байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль 2020 онд шинэчлэгдэж, Комиссын гишүүдийн тоо нэмэгдэн, чиг үүрэг өргөжсөнтэй холбоотойгоор хүүхдийн эрхийн гомдол өссөн. Хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудлыг Комиссын нэг гишүүн тухайлан хариуцдаг болсон бөгөөд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дахь илтгэлд “КОВИД-19 цар тахлын үеийн хүүхдийн эрх”, 21 дэх илтгэлд “Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал болон гэр бүлийн хүчирхийллээс ангид байх эрхийн асуудал”, 22 дахь илтгэлд “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо”, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байран дахь хүүхдийн эрх”, 23 дахь илтгэлд “Боловсролын салбар дахь хүний эрхийн нөхцөл байдал”, “Хагас, бүтэн өнчин болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийн асуудал”, “Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдал, хүний эрхийн зарим асуудал”, 24 дэх илтгэлд “Технологи ашиглан үйлдэгдэж буй жендэрт суурилсан хүчирхийллийн өнөөгийн байдал, анхаарах асуудал”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрхийн зарим асуудал” зэргийг хөндөж дараах дүгнэлтийг хийсэн. Үүнд:

КОВИД-19 цар тахлын үеийн хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

КОВИД-19 цар тахлын үеийн хязгаарлалт, хөл хорио тогтоосон арга хэмжээ нь хүүхдэд учрах эрсдэлийг нэмэгдүүлж, хүүхэд хамгааллын тогтолцооны хариу арга хэмжээ авах чадавхыг доголдуулсан байна. Тухайлбал, өрхийн орлого буурсан, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээг зайнаас авах болсон зэргийн улмаас хүүхдүүд хүчирхийллийн зарим хэлбэрт илүү өртөмтгий болох, улмаар цар тахлын далд хохирогч болох эрсдэл бодитой тулгарч байна. Иймд хүүхдийн эсрэг аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарамт, үл хайхрах байдал, ахуйн осол гэмтэлд өртөхөөс сэргийлэх, гэр бүл, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг урт хугацаанд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Цар тахлын үед ажлын байр, орлого буурсантай холбоотойгоор ядуурлын түвшин нэмэгдсэн, хүнсний аюулгүй байдал алдагдсан, хүүхдийн цахим орчны хэрэглээ нэмэгдэж, асран хамгаалагчийн хяналт буурсан нь хүүхдүүдийг цахим орчны эрсдэлд оруулсан, хэвийн нөхцөлд сургуулийн үдийн цай, хоолны хөтөлбөрөөр дамжуулан авдаг байсан тэжээллэг хоол хүнс байхгүйн улмаас хоол хүнсний дутагдалд орсон, хүүхэд, тэдний эцэг, эхэд нийгмийн зүгээс нийгмийн харилцаа, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх сүлжээ, үйлчилгээ байхгүй буюу тасалдсан, хүүхдэд чиглэсэн хамгаалал, халамж, үйлчилгээний зохион байгуулалт сул байх зэрэг хамаарч хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, дарамт, үл хайхралд өртсөн байна.

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотойгоор

Монгол Улсад ажил хийдэг, ялангуяа тэвчишгүй болон аюултай хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд цөөнгүй байгаа боловч тэдний эрхийг хамгаалах, хөдөлмөрөөс хөндийрүүлж нийгэмд эргэн нэгтгэхэд чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо төдийлөн үр дүнтэй хэрэгжихгүй байна. Цаашид хүүхдийг хамгаалахын тулд хүүхдийн ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг илрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай тул тоон мэдээллийн санг цогц судалгаанд үндэслэн бүрдүүлэх, хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлэх шаардлагатай байна.

Ажлын шинж чанар, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ёс суртахуунд хор нөлөө үзүүлэх буюу хүүхдийн хөдөлмөрийн аюултай хэлбэрийг

эрх зүйн хэм хэмжээгээр тодийлөн тохиромжтой зохицуулаагүй, холбогдох шинжилгээ, судалгааны ажлууд хийж тогтмол шинэчилдэггүйгээс шалтгаалан хүүхдийн хөдөлмөрийн аюултай хэлбэрүүдийг тодорхойлох, таниулах, хориглох ажил тодийлөн үр дүнтэй байж чадахгүй байна.

Комиссоос 2022 онд хийсэн Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаагаар ажил, хөдөлмөр эрхлэх нь хүүхдийн сэтгэл санаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг илрүүлэх зорилгоор хүүхэд насандаа ажил хийхгүй амьдрахыг хүсдэг эсэх асуултад 441 хүүхдийн 57.4 хувь нь байнга эсхүл заримдаа ажил хийхгүй амьдрахыг хүсэж байна гэсэн бол ажил хийхгүй амьдрахыг тогтмол хүсдэг хүүхдүүд 10.9 хувийг эзэлж байв. Хүүхэд насандаа ажил хийхгүй амьдрахыг тогтмол хүсдэг хүүхдүүдийн дунд барилгын ажил, ачаа зөөх зэрэг биеийн хүчний ажил хийдэг хүүхэд 43.1 хувь, баар, ресторан, цайны газар, хүнсний үйлдвэрт олон цагаар болон шөнө оройн цагаар ажилладаг хүүхдүүд 20.8 хувь, хөлсгүйгээр бусдад туслах, айлын хүүхэд асрах зэрэг ажил хийдэг хүүхдүүд 18.1 хувийг тус тус эзэлж байв. Хүүхэд насандаа ажил хийхгүй амьдрахыг хүсдэг хүүхдүүдийн дунд 7 хоногийн 5 болон түүнээс олон өдөр ажилладаг хүүхдүүд 72.9 хувийг, 7 хоногийн бүх өдөр ажилладаг 39.6 хувийг эзэлж байсан бол хэд хэдэн ажил зэрэг хийдэг хүүхдийн эзлэх хувь 29.2 хувь байв. Мөн хүүхэд насандаа ажил хийхгүй амьдрахыг хүсдэг хүүхдүүдийн 68.8 хувь нь зөвхөн зуны улиралд ажил хийсэн, 66.6 хувь нь аливаа байдлаар шийтгүүлж байсан онцлогтой байна.

Түүнчлэн хурдан морь унаач хүүхдийн хийж байгаа ажил, түүнийг гүйцэтгэх нөхцөл нь хүүхдийн хөдөлмөрийн аюултай, цаашилбал тэвчишгүй хэлбэрийг ч агуулж байгаа боловч 8 насанд хүрсэн хүүхэд хурдан морь унах боломжтой байгаа нь Монгол Улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг, амлалтаа биелүүлж байгаа эсэхэд эргэлзэх үндэслэл болж байна. Иймд хурдан морь унаач хүүхдийн асуудлаар сонирхогч талууд зөвшилцөн нэгдсэн байр сууринд хүрч, тусгайлсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай тулгараад байна.

Гэр бүлийн хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй холбоотойгоор

Хамтарсан баг нь эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг илрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох, хүүхэд аюултай нөхцөл байдалд орсон бол шуурхай тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх, хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд орохоос урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага, магадлан итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдтэй хамтран зохион байгуулах, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд, түүний гэр бүлд үзүүлэх хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих зэрэг үүрэгтэй.

Орон нутагт хамтарсан баг, түр хамгаалах байр, нэг цэгийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигдрээгүй, үйлчилгээний чанар, хүртээмж хангалтгүй, ихэнх сумын хамтарсан багууд хэлбэр төдий ажиллагаа байна. Бүх шатны засаг дарга хамтарсан багийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг нь идэвхжүүлэх, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж байна.

Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны дийлэнх нь урьдчилан сэргийлэх, холбон зуучлахаар хязгаарлагдаж байх бөгөөд хүчирхийллийг эрт шатанд илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг хуульд заасан нийгмийн ажлын мэргэжлийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх чадамжгүй байна

Комисс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамтран 2021 онд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан хамтарсан баг, түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа нь хохирогчид ээлтэй, хүний эрхэд суурилсан, бодитой, хүртээмжтэй нийцтэй эсэхэд 21 аймгийн 24 сум, 16 багийн нийт 40 хамтарсан баг, 19 аймгийн 14 түр хамгаалах байр, 7 нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг сонгон авч, хяналт, үнэлгээ хийсэн. Комиссын хяналт, үнэлгээнд хамрагдсан хамтарсан багийн 42.5 хувь нь хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгүй, хийсэн

төлөвлөгөө нь судалгаанд суурилаагүй, хэт ерөнхий, төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцож үнэлдэггүй байна.

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн чадавх сул, хохирогчийг дахин хүчирхийлэлд өртөхөөс хамгаалах, чадавхжуулах, хөгжүүлэх, хямралын үйлчилгээ үзүүлэх чадамжгүй, хүчирхийлэл үйлдэгдэж байгаа орчноос хохирогчийг тусгаарлан байрлуулж, хоол хүнс, ариун цэврийн хэрэгслээр хангах зэрэг үйлчилгээг аргацаах байдлаар явуулж байна.

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаатай холбоотойгоор

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо (цаашид "ХЭХЗХ" гэх)-ны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцдаг гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын байгууллагын мэргэжилтний ажлын ачаалал их, цалин бага, хорооны гишүүдэд хариуцлага тооцох механизм байхгүй, гишүүдийн идэвх оролцоо хангалтгүй, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа муу, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт хангалтгүй хэвээр байна.

Комиссын хяналт шалгалтын явцад ХЭХЗХ-ны үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар хүртээмж хангалтгүй байх тохиолдол нийтлэг гарсан бөгөөд тухайлбал, Булган аймгийн ХЭХЗХ-оос гэмт хэргийн улмаас 2020 онд 12, 2021 онд 13, 2022 оны 09 дүгээр сарын байдлаар 17 хохирогч хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлсэн нь тус аймагт гарсан нийт гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүүхдийн 51.5-70 хувьтай тэнцэж байгаа юм.

ХЭХЗХ-ны хуралдааны ирц, идэвх сул, ялангуяа шүүх, прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга нар хуралдаа биечлэн оролцдоггүй, төлөөлөл оролцуулах тохиолдол нийтлэг байна. Мөн салбар хоорондын мэдээлэл солилцоо, уялдаа холбоо муу тул гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон хүүхдийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас цаг алдалгүй хүлээн авч шийдвэрлэх байдал хангалтгүй, нууц хэмээн өгөхгүй байгаа тохиолдол илэрсэн.

Боловсролын салбар дахь хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын орчин дахь хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах тодорхой бодлого, зохицуулалт байгаа хэдий ч хэрэгжилт хангалтгүй, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд зориулсан төсөв, санхүүжилт, хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн боловсон хүчний дутагдалтай байна.

Малчин өрхийн хүүхдүүдэд чиглэсэн сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ дутагдалтай байна. Орон нутгийн малчин өрхийн хүүхдүүдэд зориулсан хувилбарт сургалтын үйл ажиллагаа үр дүнтэй байгаа ч орхигдож буй хүүхдүүд байсаар байна. Улсын хэмжээнд 2024 оны байдлаар алслагдсан бүс нутагт амьдарч байгаа 2-5 насны 63,847 хүүхдийн байгаагаас 33,657 буюу 52.7 хувь нь хилийн бүс нутагт амьдарч байна. Эдгээр хүүхдийн 1,319 буюу 75 орчим хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагджээ.

Төрийн өмчит цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн хоолны чанар, шим тэжээлийг нэмэгдүүлэх бодит шаардлага тулгарч байна. Түүнчлэн газар нутгийн байршлаас хамааран ялангуяа говийн бүсийн сумдад чанарын шаардлага хангахгүй ундны ус хэрэглэж байгаад анхаарч гал тогоонд ундны усыг цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг байршуулах, хүүхдийн хоол, цайг стандартад нийцсэн усаар бэлдэх шаардлагатай.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүрэлцээтэй байдал нийслэл, орон нутгаар ялгаатай байна. Хороондоо сургуульгүй суралцагчдын хувьд зориулалтын зам, гэрэлтүүлэг, нийтийн тээвэр байхгүй газраар хол зам (6-7 км)-ыг туулж сургуульдаа очиж байгаа нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж болзошгүй байна.

Хүүхдүүд ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтэнд өртөж байгаа бөгөөд эдгээрийн эсрэг сургуулиудын авч буй арга хэмжээ нь сургалт, сурталчилгаа төдийгөөр хязгаарлагдаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад дарамт учруулж,

ялгаварлан гадуурхаж буй хүмүүсийн 13 хувь нь үе тэнгийнхэн, 7 хувь нь дээд ангийнхан, 6 хувь нь эрэгтэй хүүхдүүд, 4 хувь нь багш, ажиллагсад, 4 хувь нь эмэгтэй хүүхдүүд байна. Мөн хүүхдийн эрхийг хамгийн их зөрчдөг хүмүүс нь үе тэнгийнхэн гэж өсвөр үеийнхний 37.4 хувь нь хариулсан байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байран дахь хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Дотуур байрын үйл ажиллагааны үндсэн баримт бичгүүд болох хүүхэд хамгааллын бодлого, сургалтын хөтөлбөр, дотоод журам, бүртгэл судалгааг бүрдүүлэх баримт бичгийн төдийд үйлдэж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгодоггүй, баримт бичигт тусгасан зорилго, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөвгүй, хүний нөөц хүртээмжгүй байна.

Аймаг, сумын төв, алслагдсан суурин газрын дотуур байруудын орчин нөхцөл, орон нутгийн болон сургуулийн удирдлагуудын идэвх санаачилгаас шалтгаалж дотуур байруудын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа харилцан адилгүй байгаа нь учир дутагдалтай байна.

2017-2022 онд ашиглалтад орсон дотуур байруудын хувьд стандартын шаардлагыг хангасан, хүүхэд эсэн мэнд, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн бол 1950-1990 онд баригдсан барилгад дотуур байрын үйл ажиллагаа явуулах өндөр эрсдэлийг бий болгож байна. 2021-2022 оны хичээлийн жилд нийт ЕБС-ийн 548 дотуур байр ашиглагдсанаас 489 нь стандартын, 59 нь стандартын шаардлага хангаагүй байсан бол 2022-2023 оны хичээлийн жилд 532 байрыг дотуур байрын зориулалтаар ашиглаж байгаагаас 477 нь стандартын, 55 нь стандартын бус байна. 2022 оны 12 сарын байдлаар 1950-1969 оны хооронд ашиглалтад орсон 28 дотуур байр, 1970-1989 оны хооронд ашиглалтад орсон 292 дотуур байр байна.

Дотуур байрын хоолны амт чанар, илчлэг, хэмжээ, хүнсний хадгалалт хамгаалалт стандартын шаардлага хангахгүй, ундны ус хүрэлцээгүй, зөөврийн устай, зарим дотуур байр зориулалтын гал тогоогүй, угаалтуургүй, бие засах газаргүй, усанд орох болон угаалгын өрөөгүй байгаа нь хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байна.

Дотуур байранд хүүхдийг сурч, хөгжихөд нь дэмжлэг болохуйц үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. Тухайлбал, хоёр дотуур байр тутмын нэг нь дотроо номын сантай байсан ба нийт хүүхдийн 20 хувьд нэг дор үйлчлэх боломж бүхий ширээ сандал байх шаардлагыг 28 хувьд нь хангаагүй, номын сангийн нэг хүүхдэд ногдох талбай нь 2.4 $м^2$-аас доошгүй байх шаардлага 28 хувьд нь хангагдаагүй, номын санд хүүхдийг хичээл давтах боломжоор хангаж, сурах бичиг, хичээлийн нэмэлт даалгавар, бусад ном гарын авлагыг байрлуулсан байх шаардлага 43 хувьд нь хангагдаагүй байна.

Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Төрийн захиргааны болон хуулийн байгууллагуудын зүгээс зорилтот бүлэг буюу хагас болон бүтэн өнчин хүүхдүүдийн талаарх бүртгэл, тайлан, мэдээллийг дутуу гаргадаг, зарим мэдээллийг огт гаргадаггүй, өөр өөр шалгуур, маягт программ хангамж ашиглаж гаргадгаас тоон мэдээлэл бодитой эсэх нь эргэлзээтэй, дүн шинжилгээ хийхэд хүндрэл учирч байна.

2022 онд хагас өнчин нийт 36,363 бүртгэгдсэнээс 303 хүүхэд, бүтэн өнчин нийт 2,911 бүртгэгдсэнээс 204 хүүхэд асрамж халамжийн төвд бүртгэгдсэн гэж үзвэл асрамж халамжийн төвд бүртгэгдээгүй 36,060 хагас өнчин хүүхэд амьд байгаа эцэг, эхийн аль нэгний асран хамгаалалтад амьдардаг, харин асрамж халамжийн төвд бүртгэлгүй 2,707 бүтэн өнчин хүүхэд албан ёсоор хэний асран хамгаалалтад хаана амьдарч байгаа нь тодорхойгүй байна.

Бүтэн өнчин хүүхдийг түүний төрөл садан эсхүл асрамж халамжийн төвд шилжүүлж байгаагаас үл хамааран Засаг дарга захирамж, шүүхийн шийдвэрт эцэг, эхээс хүүхдэд өвлөгдөн үлдэж байгаа өмч, эдийн болон эдийн бус хөрөнгийн асуудлыг тусган шийдвэрлэх явдал хангалтгүй байна. Комиссын захиалгаар 2023 онд хийгдсэн “Хагас болон бүтэн өнчин

хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн үнэлгээ" судалгаанд асрамж халамжийн төвд шилжин амьдарч байгаа хагас болон бүтэн өнчин хүүхдүүдээс эд хөрөнгийн талаар тодруулж асуухад 12-18 насны 90 хүүхдийн 73% нь мэдэхгүй, 16% нь эд хөрөнгө байхгүй, 11% нь ямар нэгэн эд хөрөнгө байгаа гэж хариулсан байна.

Хагас болон бүтэн өнчин хүүхэд бүр хуульд заасан нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид бүрэн хамрагдаж байгаа эсэхэд нэгдсэн бүртгэлийг хийж, хэрэв хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврээ авч чадахгүй байгаа бол нөхөн олгох нь зүйтэй байна. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх заалтад тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдэд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр сар бүр олгохоор заасан нь явцуу хүрээтэй байгаа тул бүтэн өнчин гэж тодорхойлогдсон хүүхэд бүрд тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж олгох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох нь зүйтэй байна.

Сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар хийгдсэн үрчлэлтийн нэгдсэн бүртгэл хийгддэг эсэх, тухайн үрчлэгдсэн хүүхдийн амьдралын нөхцөл, сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, эрүүл, аюулгүй орчинд өсөн хөгжиж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгдөг эсэх нь тодорхойгүй байна. Дотоод үрчлэлтийн хувьд үрчлүүлэгч болон үрчлэгч талуудыг байлцуулж, бүртгэл хяналтыг сайжруулах, улс хооронд үрчлэлт хийж буй итгэмжлэгдсэн байгууллага, түүний төлөөлөгчид тайлан мэдээллээ цаг хугацаанд нь ирүүлдэггүй байдалд дүгнэлт хийж, хариуцлага тооцох, хяналтын механизмыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна.

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Монгол Улсад байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан төрөлжсөн төв байхгүйгээс бүтэн өнчин байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн хүүхдүүд асрамж халамжийн төвүүдэд насанд хүрсэн ч амьдарч байна. Түүнчлэн асрамж халамжийн төвүүд байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эмчийн хяналт, эмчилгээ, сэргээн заслын үйлчилгээ, тогтмол хэрэглэдэг эм, тарианы зардал өндөр өртөгтэй байдгаас тэр бүр авах боломж байдаггүй байна.

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагчид хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдмал тул төрөөс олгож буй нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжээр амьжиргаагаа залгуулдаг ба тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг судалгаа, дүн шинжилгээнд үндэслэж зах зээлийн үнийн өсөлт, инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх нь зүйтэй байна.

Улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотод Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, Хүүхдийн төв сувилал, орон нутагт Архангай, Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Ховд, Хөвсгөл аймагт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч энэ нь хүрэлцээгүй байна. Орон нутагт сэргээн заслын төв хүрэлцээгүйгээс Улаанбаатар хотод хүүхдээ авч ирж эмчлүүлдэг ч хүүхдийн хөгжил, нийгэмшлийн үйлчилгээг хангалттай авч чаддаггүй байна.

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд уналт таталтын эсрэг эмийг эмчийн жороор өдөр тутамдаа хэрэглэх ёстой хэдий ч эмийн чанар, нөөц, татан авалт, бүртгэл болон орон нутагт шууд түгээдэггүй зэрэг шалтгаанаар эмээ тогтмол ууж чадахгүй байх нөхцөл үүсдэг байна. Санал асуулгаар байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эм, тарианы хүртээмжтэй байдлыг тандаж үзэхэд нийт оролцогчдын 82.7 хувь нь хүртээмжгүй, 17.3 хувь нь хүртээмжтэй гэж дүгнэсэн нь анхаарал татсан.

Гэр бүлийн харилцаан дахь хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Гэр бүл салалт жил бүр өсөж байгаа нь гэр бүлийн гишүүд, гэр бүлийн амьдалд таагүй байдал үүсгэж, хүүхдийн эрх ашиг, хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлж байна. Хүүхдийн

тэтгэлэг гаргуулах иргэний хэрэг маргаан 10 жилийн хугацааны дундаж 710 байсан бол сүүлийн 3 жилийн хугацааны дундаж 1411 байгаа нь өссөн үзүүлэлттэй байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын мэдээллээр 2023 онд 53.5 тэрбум төгрөгийн хүүхдийн тэтгэлгийн төлбөр барагдуулахаас 22.6 тэрбум төгрөгийн буюу нийт төлбөрийн 42.3 хувийг төлж барагдуулсан нь шүүхийн шийдвэрийн биелэлт хангалтгүй, 57.7 хувь нь тэтгэлэг төлөгдөөгүй байна. Шүүхийн шийдвэрийн биелэлт хангалтгүй байх нь эцэг, эх хүүхдээ хүмүүжүүлэх, тэжээн тэтгэх хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй, хүүхдийн эрх, ашиг сонирхол зөрчигдөж байна.

Насанд хүрээгүй, өсвөр насны охидын жирэмслэлт, үр хөндөлт их байгаа талаар шалтгаан нөхцөлийг судалсан, тоо баримт байхгүй байна. Өсвөр насныхны дунд бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл дутмаг, ихэвчлэн цахим орчинд өсвөр насны хүүхдүүд хараа хяналтгүй, үе тэнгийнхнээсээ бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой баталгаагүй мэдээ, мэдээллийг авдаг байна. 2021-2022 онд тэмбүү өвчтэй 0-14 нас 64, 15-19 нас 608 хүүхэд, гонококкт халдвартай 0-14 нас 39, 15-19 нас 241 хүүхэд, трихомониаз халдвартай 0-14 нас 14, 15-19 нас 473 хүүхэд байгаа нь өсвөр насны хүүхэд бэлгийн замын халдварт өвчнөөр өвчлөх байдал нэмэгдэх хандлагатай байна.

Цахим технологи ашиглан үйлдэгдэж буй жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Цахим орчин хөгжих нь хүүхдэд мэдээлэл авах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, сурч боловсрох эрхээ эдлэхэд дэм болох эерэг өөрчлөлтүүд авчрахын зэрэгцээ цахим орчинд хүүхдийг дээрэлхэх, тэднээр гэмт хэрэг үйлдүүлэх, арьс өнгө, хүйсээр ялгаварлан гадуурхах үзлийг сурталчлах, амиа хорлолт эсвэл өөрийгөө гэмтээх үйлдэл, мөрийтэй тоглоом, бэлгийн хүчирхийлэлд өдөөн хатгасан буюу уриалсан үйлдэл, хэт зар сурталчилгааны бай болох, компьютер, таблет, гар утсыг хэтрүүлэн ашигласны улмаас хүүхдийн нойр, эрүүл мэндэд хохирол учруулах зэрэг эрсдэлийг ихэсгэж байна. Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн мэдээллээр 2023 онд цахим орчинд хүүхэд хохирсон гэмт хэрэг 113 бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 29 буюу 34.5 хувиар өссөн байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 дугаарт бүртгэгдсэн тоон мэдээллээс харахад 18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн цахим орчны дарамттай холбоотой ирсэн дуудлага мэдээлэл 2023 онд 448 болж огцом өссөн байх бөгөөд энэ нь цахим дээрэлхэлт, цахим орчинд нэр төрд халдах, зураг бичлэгээр сүрдүүлэх, дарамтлах дуудлага мэдээлэл олноор бүртгэгдсэнтэй холбоотой байна.

Цахим орчинд бэлгийн сэдлээр хүүхэдтэй холбоо тогтоох үйлдэл Монгол Улсад цөөнгүй гарч байна. Гэмт этгээд бэлгийн сэдлээр хохирогчтой технологи ашиглан холбоо тогтоож, хохирогчийн итгэлтийг олох замаар өөртөө дасгаж, өөрийнхөө бэлгийн сэдэл, зорилгыг халхавчилж, дотно харилцаатай мэт дүр эсгэж улмаар бэлгийн харилцаанд хүчээр орох байдлаар илэрч байна. Гэтэл практикт энэ үйлдэл нь хохирогч өөрөө зөвшөөрсөн гэдгээр хэрэг үүсгэхээс татгалзах, хэрэгсэхгүй болгох, хөнгөн ял оногдуулах, улмаар гэмт этгээд ял завших зэрэг асуудлыг үүсгэж байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор

Насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх, тэр дундаа бага насны хүүхдийг хүчиндэх гэмт хэрэг тогтмол өсөж, хүүхдийн бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байх эрх зөрчигдсөөр байна.

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээр Эрүүгийн хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэрэгт сүүлийн 5 жилийн байдлаар 2,207 (2020 онд 248, 2021 онд 362, 2022 онд 458, 2023 онд 541, 2024 онд 598) хүүхэд өртсөн бөгөөд хохирсон хүүхдийн тоо өмнөх онтой харьцуулахад 2021 онд 16.7 хувь, 2022 онд 22.4 хувь, 2023 онд 9.6 хувь, 2024 онд 9 хувиар тус тус өсөж, илрүүлэлт буурсан байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндэх, бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах нийт 1,601 гэмт хэрэг бүртгэгдэж,

1,630 хүүхэд хохирсон бөгөөд үүнээс 0-7 насны 110, 8-13 насны 685 хүүхэд байгаа нь 48,7 хувийг эзэлж байна.

Насанд хүрээгүй хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад бага насны хүүхдэд хууль сануулж гарын үсэг зуруулах, эсрэг хүйсийн албан тушаалтан тайлбар, мэдүүлэг авах, мэдүүлэг авах хуулийн хугацааг хэтрүүлэх, мөрдөгч солигдох, удаа дараа мэдүүлэг авч, үйл баримтын талаар давтан яриулах, хүүхдэд ээлгүй өрөөнд мэдүүлэг авах, насны онцлогт тохирсон асуулт асуудаггүй зэрэг нь хохирогч хүүхдийг давхар хохироож байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогч хүүхэд заавал өмгөөлөгчтэй оролцох зохицуулалт байхгүйгээс бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна.

Хүүхдийн бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн хохирогч хүүхдийн сэтгэл санааны гэм хорыг үнэлэх, тооцох аргачлалыг боловсруулах, аливаа хэлбэрийн хүчирхийллийн хохирогч болсон хүүхдэд үзүүлэх нийгэм, сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх төрлийн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэн бий болгох, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, хүүхдийн бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн хохирогчийн нийгэм, сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээнд гарч байгаа зардлыг төр бүрэн хариуцдаг байх асуудал өнөөдөр ч тулгамдсан хэвээр байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч болон хууль ёсны төлөөлөгчийн оролцоо хангалтгүй байна. Тухайлбал, хамтарсан баг 2022-2024 оны байдлаар нийт 31,820 тохиолдолд ажилласан ч үйлчилгээний төрлөөр ангилдаггүй, бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хэдэн хүүхдэд хүүхэд хамгааллын болон нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлсэн эсэхийг нарийвчилж бүртгэдэггүй нь учир дутагдалтай байна.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлүүдийн дүгнэлт, Комиссоос хийсэн хяналт шалгалт, судалгаа, дүн шинжилгээ, Комисст ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөл болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Гэрээний хороодоос Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжүүд зэргээс үзвэл хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудалд онцгой анхаарал хандуулж Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тусгах шаардлагатай гэж үзэж байна.

Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.1.3.3-т “Гадаадад төрж тухайн улсын иргэний харьяалалтай болсон иргэд, тэдний үр хүүхдэд Монгол Улсад зорчих, оршин суух, суралцах, ажиллаж амьдрах, даатгалд хамрагдах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хоёрдмол харьяалал үүсэж, төрөөс иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах баталгаа алдагдахаас сэргийлнэ.”, 3.1.4.3-т “Хүүхэд, залуучуудад түүх, соёл, зан уламжлалаа гүнзгий таниулах, эх оронч үндэсний үзлийг төлөвшүүлэх ажлыг нийгэм, гэр бүл, боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.”, 3.4.1.2-т “Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх орчин, нөхцөлийг хүүхэд, залуучууд, иргэн бүрт хүртээмжтэй хэлбэрээр хөгжүүлнэ.”, 3.4.4.2-т “Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, иргэдийг хүн худалдах гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоохтой холбогдсон эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож энэ чиглэлд бэхжүүлнэ.” гэж тус тус заасан нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хязгаарлагдмал хүрээнд тодорхойлогдож, цогц байдлаар тусгагдаагүй байна.

Дээрх нөхцөл байдал, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад заасныг үндэслэн Монгол Улсын нийт хүн амын 38,3 хувийг бүрдүүлж байгаа бүлэг буюу 1,343,128 хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангаж, хамгаалах чиглэлээр Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд дараах саналыг тусгуулахаар хүргүүлж байна. Үүнд:

1) Хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг эн тэргүүнд тавьж, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, үр нөлөөтэй хүргэх чадавхыг бэхжүүлэх, төсвийг тогтмол нэмэгдүүлэх;
2) Байгууллага, аж ахуйн нэгж, хүн бүр хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангах, хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудалд тавих хяналтыг сайжруулах.

ДАРГА Д.СҮНЖИД